

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se použijí pro poskytování individuálních nebo skupinových koučovacích služeb, jejichž nabídka je uvedena na webovém rozhraní karinjaniczekova.cz.

I. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ

Tyto termíny, které jsou dále v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

1. POSKYTOVATEL

Karin Janiczková

Podnikající fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

IČO: 24584835

Sídlo: Karvinská 1196/205, Ostrava - Radvanice, 716 00

Telefonní číslo: +420 734 143 500

E-mail: karin@janiczek.cz

2. UŽIVATEL

Ten, kdo s Poskytovatelem uzavře ohledně Služby Smlouvu.

3. SPOTŘEBITEL

Uživatel, který je fyzickou osobou a při uzavírání Smlouvy s Poskytovatelem jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

4. SMLOUVA

Smlouva o poskytování Služeb, která je uzavírána mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Smlouva může být uzavřena písemně, e-mailem, telefonicky, prostřednictvím SMS nebo jiným způsobem, kterým se Poskytovatel a Uživatel dohodnou na poskytnutí Služby. Obsahem Smlouvy je povinnost Poskytovatele poskytnout Uživateli Službu a povinnost Uživatele zaplatit Poskytovateli stanovenou Cenu.

5. SLUŽBA

Individuální nebo skupinová koučovací služba poskytovaná Poskytovatelem Uživateli osobně nebo online.

6. CENA

Cena za Službu uvedená na Webu nebo individuálně sjednaná mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Cena je zpravidla uvedena v korunách českých; s Uživatelem může být individuálně sjednána Cena v jiné měně.

7. WEBOVÉ ROZHRANÍ nebo WEB

Webové stránky Poskytovatele dostupné na internetové adrese <https://karinjaniczкова.cz>

8. OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. ODPOVĚDNOST

Uživatel bere na vědomí, že koučování je založeno na spolupráci a že rozhodnutí a kroky učiněné na základě koučování jsou v jeho odpovědnosti. Poskytovatel nezaručuje dosažení konkrétního výsledku. Koučování nenahrazuje psychoterapii, zdravotní péči ani jiné odborné poradenství.

III. INFORMACE NA WEBU

1. U Služby je na Webu uveden její popis, co zahrnuje a jaká je její cena. Tyto informace jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy; ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se tak nepoužije.
2. Na Webu mohou být uvedeny reference klientů Poskytovatele. Zveřejněné reference pocházejí od osob, které využily Služby Poskytovatele.

IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Službu si může Uživatel s Poskytovatelem sjednat osobně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím SMS nebo jiným vzájemně dohodnutým způsobem. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy se Poskytovatel a Uživatel dohodnou na poskytnutí Služby a jejích podmínkách.
2. Konkrétní termín, způsob poskytnutí Služby a případné další podmínky mohou být mezi Poskytovatelem a Uživatelem sjednány nebo následně potvrzeny e-mailem či prostřednictvím SMS. Individuální ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem mají přednost před těmito obchodními podmínkami.
3. Náklady, které Uživateli vzniknou v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku, zejména náklady na internetové nebo telefonní připojení, nese Uživatel a tyto náklady se neliší od běžné sazby.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

CENA SLUŽBY

1. Na Webu je uvedena aktuální Cena Služby, případně způsob jejího určení. Pro Uživatele platí Cena aktuální v době uzavření Smlouvy, není-li mezi Poskytovatelem a Uživatelem individuálně sjednáno jinak. Konečná Cena bude Uživateli sdělena před poskytnutím Služby.

2. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení Ceny na Webu, například v důsledku překlepu, není Poskytovatel povinen poskytnout Službu za takto zjevně chybnou Cenu. V takovém případě bude Uživatel o správné Ceně informován a Služba bude poskytnuta pouze po vzájemné dohodě.

ZPŮSOB PLATBY

3. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- a) bankovním převodem na účet Poskytovatele..

4. V případě platby bankovním převodem obdrží Uživatel platební údaje od Poskytovatele, případně budou uvedeny na vystavené faktuře.
5. Jiný způsob platby může být mezi Poskytovatelem a Uživatelem individuálně dohodnut.

SPLATNOST CENY

6. V případě bankovního převodu je Cena splatná v termínu uvedeném na faktuře nebo v platebních pokynech zaslaných Uživateli. Cena je zaplacená okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.

7. Poskytovatel vystaví Uživateli příslušný účetní doklad a zašle jej elektronicky na e-mailovou adresu Uivatele. Uživatel souhlasí s jeho zasláním v elektronické podobě.

VI. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

DRUHY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

1. Služby mohou být poskytovány online či naživo, a to buď individuálně (např. individuální koučovací sezení), nebo hromadně (např. jednodenní akce, vícedenní pobyt, seminář, přednáška, živý kurz či online kurz nebo webinář probíhající v reálném čase).

SJEDNÁNÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB

2. Službu si Uživatel může u Poskytovatele sjednat e-mailem, telefonicky, prostřednictvím SMS nebo jiným dohodnutým způsobem. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy se Poskytovatel a Uživatel dohodnou na jejím obsahu. Jakékoli následné změny Smlouvy jsou možné na základě vzájemné dohody Poskytovatele a Uivatele.
3. Služby jsou poskytovány způsobem uvedeným v popisu Služby na Webu nebo individuálně dohodnutým mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Služby mohou být poskytovány online prostřednictvím dohodnuté komunikační platformy nebo osobně v dohodnutém místě a termínu. V případě hromadných akcí jsou místo, termín a další podmínky uvedeny na Webu nebo sděleny Uživateli předem. Náklady Uivatele spojené s účastí na Službě, zejména náklady na dopravu, nese Uživatel, není-li dohodnuto jinak.
4. Poskytovatel je oprávněn požadovat uhrazení celé Ceny nebo její části před poskytnutím Služby. Konkrétní platební podmínky budou Uživateli sděleny předem.

ŽÁDOST O ZMĚNU TERMÍNU INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBY

- U individuální Služby může Uživatel sjednaný termín zrušit nebo požádat o jeho změnu nejpozději 24 hodin před jeho začátkem. Při pozdějším zrušení nebo změně termínu je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu Ceny Služby v plné výši. V případě včasného zrušení nebo změny termínu se Poskytovatel a Uživatel mohou dohodnout na náhradním termínu.

PODMÍNKY HROMADNÝCH AKCÍ

- V případě hromadných akcí naživo (jednodenní akce, pobyty, semináře, přednášky, živé kurzy aj.) nebo online kurzů či webinářů probíhajících v reálném čase může Uživatel před zahájením svou účast na dané akci zrušit. Oznámit zrušení účasti může Uživatel výhradně zasláním e-mailu na elektronickou adresu Poskytovatele uvedenou výše v těchto obchodních podmínkách.
- V případě hromadných akcí naživo může Uživatel zrušit svou účast za následujících podmínek:**
 - při zrušení více než 30 dní před zahájením akce činí storno poplatek **20 % z Ceny**,
 - při zrušení 15 až 30 dní před zahájením akce činí storno poplatek **50 % z Ceny**,
 - při zrušení méně než 15 dní před zahájením akce činí storno poplatek **100 % z Ceny**.
- Zaplacenou Cenu poníženou o storno poplatek vrátí Poskytovatel Uživateli do 14 dnů od oznámení zrušení účasti, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacená, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.
- Uživatel může po předchozí dohodě s Poskytovatelem za sebe vyslat na hromadnou akci náhradníka, pokud to povaha Služby umožňuje. V takovém případě se storno poplatek neuplatní. Uživatel je povinen předem sdělit Poskytovateli identifikační a kontaktní údaje náhradníka potřebné k jeho účasti na akci.
- Veškeré náklady Uživatele spojené s účastí na hromadné akci naživo, zejména náklady na dopravu a ubytování, si Uživatel hradí sám, není-li u konkrétní Služby uvedeno jinak.

VÝHRADA ZMĚN

- Poskytovatel si vyhrazuje právo hromadnou akci zrušit z důvodu nedostatečného počtu účastníků nebo z jiných závažných důvodů. O zrušení akce bude Uživatel bez zbytečného odkladu informován.
- Pokud Poskytovatel hromadnou akci zruší, vrátí Uživateli již uhrazenou Cenu v plné výši, nedohodnou-li se Poskytovatel a Uživatel na náhradním termínu nebo jiném řešení.
- Cena za nevyužitou Službu, která nebyla Uživatelem řádně a včas zrušena v souladu s těmito obchodními podmínkami, se Uživateli nevrací.

VII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

- Veškerý obsah Webu, zejména texty, fotografie a další materiály vytvořené Poskytovatelem, je chráněn autorským právem. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele

není dovoleno tento obsah kopírovat, šířit nebo jinak užívat nad rámec povolený právními předpisy.

2. Poskytovatel zachovává důvěrnost informací sdělených Uživatelé v rámci koučování, s výjimkou případů, kdy je jejich sdělení vyžadováno právními předpisy nebo kdy Uživatel s jejich sdělením souhlasí.

VIII. Odstoupení od Smlouvy

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

1. Nejedná-li se o případ uvedený v následujícím odstavci, má Uživatel, který je Spotřebitelem, dle § 1829 Občanského zákoníku právo od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy.
2. Uživatel, který je Spotřebitelem, nemůže odstoupit od Smlouvy o poskytnutí Služby, pokud byla Služba v plném rozsahu poskytnuta, její poskytování započalo s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Uživatel byl předem poučen, že úplným poskytnutím Služby jeho právo odstoupit od Smlouvy zaniká.
3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy postačuje odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty. Uživatel může odstoupení zaslat zejména e-mailem na adresu Poskytovatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Uživatel může využít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je přílohou těchto obchodních podmínek.
4. V případě platného odstoupení od Smlouvy vrátí Poskytovatel Uživateli přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, stejným způsobem, jakým je od Uživatele přijal, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Pokud Uživatel požádá o zahájení poskytování Služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a následně od Smlouvy odstoupí před úplným poskytnutím Služby, uhradí Poskytovateli poměrnou část Ceny odpovídající rozsahu Služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY OBECNĚ

6. Uživatel i Poskytovatel mohou od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo Smlouvou, zejména v případě podstatného porušení povinností druhé smluvní strany.
7. Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity účastníků hromadné akce nebo z jiných vážných důvodů.
8. Pokud Poskytovatel odstoupí od Smlouvy, vrátí Uživateli již uhrazenou Cenu v plné výši, nedohodnou-li se Poskytovatel a Uživatel na jiném řešení.

IX. Práva z vadného plnění a reklamáce

1. Poskytovatel odpovídá Uživateli za to, že Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta v souladu se Smlouvou.
2. Uživatel může reklamaci uplatnit u Poskytovatele, zejména e-mailem na kontaktní adrese Poskytovatele uvedené v těchto obchodních podmínkách.
3. Je-li Uživatel Spotřebitelem, bude reklamace vyřízena a Uživatel o jejím vyřízení informován nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se Poskytovatel a Uživatel nedohodnou na delší lhůtě.

VADY SLUŽEB

4. Poskytovatel odpovídá za poskytnutí Služby v rozsahu, podobě a kvalitě, která byla sjednána s Uživatелеm či popsána na Webu nebo která je pro tento druh služby obvyklá. Poskytovatel je povinen poskytnout Službu ve střední jakosti, nedohodl-li se s Uživatелеm jinak.
5. Vadu Služby musí Uživatel Poskytovateli vytknout (reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí Služby.
6. Má-li Služba vadu, může Uživatel požadovat její odstranění nebo přiměřenou slevu z Ceny. Nelze-li vadu odstranit nebo ji Poskytovatel včas neodstraní, může Uživatel požadovat přiměřenou slevu z Ceny nebo od Smlouvy odstoupit.

X. VYŘÍZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Má-li Uživatel k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění nebo činnosti Poskytovatele stížnost, může Poskytovatele kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách.
2. Dozor nad dodržováním povinností Poskytovatele vyplývajících z právních předpisů vykonávají příslušné orgány, zejména Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů). Na tyto orgány se lze s případnou stížností obrátit.
3. Případný spor mezi Poskytovatelem a Uživatелеm bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud je Uživatel Spotřebitelem a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi ním a Poskytovatelem spor, má Uživatel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají.

2. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelé se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
3. Veškerá oznámení, sdělení a další písemnosti mezi smluvními stranami se doručují Poskytovateli na poštovní nebo e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách a Uživateli na kontaktní adresu, kterou Poskytovateli sdělil, případně na adresu, kterou některá ze smluvních stran následně druhé straně prokazatelně sdělí. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu informovat druhou stranu o změně svých kontaktních údajů.
4. Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu, který je zveřejněn na Webu.
5. V případě vyšší moci (mezi které patří také výpadek na straně dodavatelů Poskytovatele) nenese Poskytovatel odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s případem vyšší moci, a trvá-li stav vyšší moci déle než 10 dnů, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.
7. Tyto obchodní podmínky je Poskytovatel oprávněn měnit, přičemž pro Uživatele platí znění obchodních podmínek účinné v době uzavření Smlouvy. Aktuální znění obchodních podmínek je zveřejněno na Webu.
8. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 13.9.2026.

Pro spotřebitele

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Odstoupení od smlouvy

Adresát: Karin Janiczková
IČO: 24584835
Sídlo: Karvinská 1196/205, Ostrava - Radvanice, 716 00
E-mail: karin@janiczek.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:

Název / popis Služby:

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení Spotřebitele:

Adresa Spotřebitele:

E-mail Spotřebitele:

Datum:

Podpis Spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):